

Câu 1 (2 điểm)

Anh/Chị hãy trình bày các trường hợp cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ không được khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào khi xác định thuế GTGT phải nộp theo quy định hiện hành? Cho 2 ví dụ minh họa.

Câu 2 (2 điểm): Anh/chị hãy trình bày quy định của pháp luật thuế hiện hành về:

- Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);
- Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN;
- Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với các trường hợp: (i) Hàng hoá, dịch vụ bán trả góp, trả chậm và (ii) Hoạt động cho thuê tài sản.

Câu 3 (2 điểm)

Công ty cổ phần Bia Đức Chính chuyên sản xuất bia và đồ uống giải khát có ga. Công ty là đối tượng đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ. Trong tháng 9/2012 có tình hình sau:

Nhập khẩu 1.250.000 lít bia nước với giá nhập 0,85USD/lít, thuế nhập khẩu đối với bia nước là 15%, Công ty đã nộp thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và thuế GTGT ở khâu nhập khẩu và có đủ chứng từ nộp thuế theo quy định. Trong tháng, xuất kho 700.000 lít để sản xuất 2.100.000 hộp bia. Lượng bia hộp sản xuất ra đã được nhập kho thành phẩm và xuất tiêu thụ. Theo số liệu kế toán phản ánh về tình hình tiêu thụ bia trong tháng thì số lượng bia hộp còn tồn cuối tháng là 75.000 hộp.

Biết rằng, số bia hộp còn tồn đầu tháng là 85.000 hộp. Giá bán xuất xưởng đã có thuế TTĐB là 17.400 đ/hộp; thuế suất thuế TTĐB đối với bia (không phân biệt bia nước hay bia có bao bì) là 45%. Thuế suất thuế GTGT đối với bia là 10%; tỷ giá ngoại tệ bình quân liên ngân hàng tại thời điểm kê khai nộp thuế nhập khẩu là 1 USD = 21.000 đồng. Theo quy định hiện hành, khi xác định thuế TTĐB phải nộp trong kỳ, Công ty được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp đầu vào tương ứng với số sản phẩm bán ra.

Yêu cầu:

Tính số thuế nhập khẩu phải nộp khi nhập khẩu nguyên liệu bia; số thuế TTĐB và số thuế GTGT mà Công ty Bia Đức Chính phải nộp cho số bia hộp tiêu thụ trong tháng 9/2012.

Câu 4 (2 điểm)

Doanh nghiệp ABC sản xuất thiết bị vệ sinh đã thành lập được 10 năm, trong năm 2012 có hoạt động sau:

1. Doanh thu bán hàng chưa thuế GTGT: 50.000 triệu đồng.
 2. Chi phí phân bổ cho số sản phẩm tiêu thụ trong năm doanh nghiệp xác định là: 35.000 triệu đồng, trong đó:
 - Chi xây dựng nhà xưởng sản xuất: 4.000 triệu đồng.
 - Khấu hao tài sản cố định trích theo quy định: 5.000 triệu đồng, trong đó: khấu hao của nhà để xe của doanh nghiệp: 200 triệu đồng.
 - Chi trả lãi vay vốn sản xuất kinh doanh cho công nhân viên: 1.200 triệu đồng, lãi suất vay trên hợp đồng: 12%/năm, lãi suất cơ bản do NHNN công bố tại thời điểm ký kết hợp đồng vay: 7%/năm.
 - Chi tài trợ học bổng cho sinh viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội: 50 triệu đồng.
 - Chi hỗ trợ công nhân doanh nghiệp gặp khó khăn đột xuất: 100 triệu đồng
 - Chi phí quảng cáo, tiếp thị, giao dịch... 3.500 triệu đồng, trong đó: chi hoa hồng đại lý bán đúng giá: 200 triệu đồng, chi hoa hồng môi giới bán hàng: 100 triệu đồng, chi thuê gian hàng để trưng bày sản phẩm tại hội chợ: 300 triệu đồng.
 - Các khoản chi còn lại được trừ theo quy định.
 3. Thu nhập nhận được từ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài 720 triệu đồng. Đây là khoản thu nhập còn lại sau khi nộp thuế TNDN ở nước ngoài với thuế suất 28%, nước này chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần với Việt Nam.
- Yêu cầu:** Xác định thuế TNDN doanh nghiệp ABC phải nộp trong năm 2012, biết:
- Thuế suất thuế TNDN của doanh nghiệp ABC: 25%.
 - Doanh nghiệp ABC đã góp đủ vốn điều lệ, các khoản chi của doanh nghiệp đều có hóa đơn, chứng từ theo quy định. Trong năm 2012, doanh nghiệp ABC không phát sinh thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay, không được ưu đãi, miễn giảm thuế.

Câu 5 (2 điểm)

Ông Phạm Đình Đoàn - giám đốc điều hành tập đoàn Voigroup, mã số thuế cá nhân số 0804756136 đăng ký tại Hà Nội. Ngoài thu nhập tại tập đoàn, ông còn tham gia các hoạt động kinh tế khác. Tình hình thu nhập của ông Đoàn trong năm 2012 theo các thông tin được tổng hợp từ các chứng từ như sau:

- 1- Thu nhập tại cơ quan tập đoàn sau khi đã tính nộp đủ các khoản bảo hiểm theo quy định: Tổng số tiền được nhận: 1.224 tr.đ (một tỷ hai trăm hai mươi bốn triệu đồng); số tiền thuế TNCN đã khấu trừ 259,80 tr.đ (hai trăm năm mươi chín triệu, tám trăm nghìn đồng); Số thu nhập cá nhân còn được nhận là 964,20 tr.đ (chín trăm sáu mươi bốn triệu, hai trăm nghìn đồng).



2- Tiền thù lao thành viên HĐQT nhận được từ các công ty liên kết chuyển trả vào tài khoản cá nhân của ông Đoàn, số tiền 135 triệu đồng, sau khi đã thực khấu trừ thuế TNCN là 10%, ông đã nhận được đầy đủ chứng từ khấu trừ thuế TNCN của các đơn vị trả đúng theo quy định.

3- Tiền nhuận bút do xuất bản cuốn sách VƯỢT QUA KHÓ KHĂN, tổng số tiền 300 triệu đồng, thuế TNCN khấu trừ tại nguồn 10%, số tiền thực nhận 270 triệu đồng, ông đã nhận đầy đủ cùng với chứng từ khấu trừ thuế.

4- Tiền thu được do bán tòa nhà biệt thự trị giá 40 tỷ đồng, ông Đoàn đã khai nộp thuế chuyển nhượng bất động sản tại Chi cục thuế theo thuế suất 2%.

Yêu cầu: Anh/chị hãy tính thuế TNCN mà ông Đặng Đình Đoàn phải nộp cần thể hiện trên Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2012 theo các bước: (i) Xác định thu nhập chịu thuế; (ii) Xác định giảm trừ gia cảnh; (iii) Xác định số thuế phải nộp; (iv) Xác định số đã nộp; (v) Tính số còn phải nộp/hoặc được hoàn.

Biết rằng :

+ Ông Đặng Đình Đoàn đăng ký giảm trừ gia cảnh nuôi 02 cha/mẹ già yếu không có thu nhập và 03 con nhỏ đang đi học và không có thu nhập.

+ Mức giảm trừ gia cảnh cho cá nhân là 4 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ gia cảnh cho mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng/người.

+ Chứng từ khấu trừ thuế đối với các khoản thu nhập nhận được ở ngoài cơ quan, hồ sơ chứng minh về gia cảnh ông Đoàn cũng đã tập hợp và lưu giữ rất đầy đủ, sẵn sàng cho việc khai quyết toán thuế.

+ Thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định cụ thể như sau:

Bậc thuế	Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)	Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)	Thuế suất (%)
1	Đến 60	Đến 5	5
2	Trên 60 đến 120	Trên 5 đến 10	10
3	Trên 120 đến 216	Trên 10 đến 18	15
4	Trên 216 đến 384	Trên 18 đến 32	20
5	Trên 384 đến 624	Trên 32 đến 52	25
6	Trên 624 đến 960	Trên 52 đến 80	30
7	Trên 960	Trên 80	35